

(4) भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव कैसे रखी? इसके कौन-कौन से मुख्य प्रावधान संविधान में शामिल किए गए?

भारत का संविधान लगभग 3 वर्षों में बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन के अखीन बननी शुरू हो गई थी।

इसी क्रम में भारत शासन सरकार अधिनियम, 1935 आया जो ब्रिटिश भारत के अखीन पारित सबसे विस्तृत और व्यापक संवैधानिक दस्तावेज था।

इसके प्रावधानों ने आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव रखी जो निम्न लिखित है -

① संघीय व्यवस्था की नींव

(क) पहली बार प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई।

(ख) प्रांतों में स्वायत्त एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई।

② भौगोलिक सुकीकृण का प्रयास

(क) भौगोलिक - राजनीतिक सुकीकृण के उद्देश्य से आखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था।

③ वितीय नियामक संस्था की स्थापना

वितीय नियमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

4) संघीय न्यायपालिका की स्थापना

भारतीय शासन प्रणाली में संघीय न्यायिक प्रणाली की नींव भारत सरकार अधिनियम 1935 ई. द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय से पड़ी।

5) मतान्धकार का विद्वार

(क) ब्रिटिश दिनों की पूर्ति के लिए ही अंधे, लेडिन मतान्धकार का विद्वार किया गया। अब लगभग 10% आबादी का ही मतान्धकार प्राप्त हो गया।

(ख) अब महिलाओं, दलितों तथा अंधों हेतु मतान्धकार को विद्वारित किया गया।

6) केंद्र में द्वैध शासन अर्द्ध

(क) प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया।

(ख) केन्द्रीय विषयों की आरक्षित
और हस्ताक्षरित में वर्गीकृत किया
गया।

(ग) ब्रिटिश हिस्से के लिए महत्वपूर्ण
विषयों की आरक्षित तथा बौध
की हस्ताक्षरित में रखा गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 और
भारतीय संविधान में समाहित व्यवस्थाएं

संविधानविद्ों का मानना
है कि भारतीय संविधान पर
सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार
अधिनियम, 1935 का पड़ा जो
निम्नलिखित है—

भारत सरकार अधिनियम 1935	भारतीय संविधान में समाहित रूप
संघीय व्यवस्था	केंद्र और राज्य की बीच शक्तों का विभाजन - अनुच्छेद 246, नीची अनुसूची
प्रान्तीय स्वायत्तता	राज्यों की स्वायत्त शक्तियाँ - संघात्मक - द्वात्मक व्यवस्था
आपातकालीन शक्तियाँ	- अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का प्रावधान
न्यायपालिका	संघीय न्यायालय एवं न्यायिक स्वतंत्रता - अनुच्छेद 124-147
वित्तीय व्यवस्था वित्तीय	→ केंद्र - राज्य कर और वित्तीय संबंध - अनुच्छेद 268-293
गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की शक्ति	राष्ट्रपति की शक्ति (अनु. 52-62) राज्यपाल की शक्ति (अनु. 153-162)
लोकसेवा आयोग	UPSC तथा राज्य PSC - अनुच्छेद 315-323

इस प्रकार GOI, 1935 न केवल आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव रखी बल्कि भारतीय संविधान का मुख्य आधार भी बना।